ESTATUTO DOS CÃES E GATOS: *DO TEXTO LEGAL AO RECONHECIMENTO CIVILIZATÓRIO*

(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/171948)

Edilson Pereira da Silva - CRMV PE 1731 e ChatGpt(Rosie)

Este documento reúne reflexões, propostas e sugestões de aprimoramento ao Projeto de Lei do Estatuto dos Cães e Gatos, com o objetivo de contribuir para sua efetividade prática, sua assimilação cultural e sua sustentabilidade institucional.
Parte-se do reconhecimento de que cães e gatos já ocupam, de fato, lugar central na vida social contemporânea. Milhões de pessoas os consideram membros da família, companheiros afetivos e mediadores emocionais. Entretanto, esse reconhecimento permanece fragmentado, desigual e, muitas vezes, restrito ao plano privado, sem correspondente estrutura pública capaz de sustentar tal realidade.
O Estatuto representa um avanço histórico ao reconhecer cães e gatos como seres sencientes e titulares de direitos fundamentais. No entanto, a experiência brasileira demonstra que o reconhecimento legal, por si só, não garante a mudança da realidade cotidiana, especialmente em territórios populares, comunidades periféricas, espaços públicos e contextos de vulnerabilidade social.

1. Do vazio institucional à necessidade de estrutura
Atualmente, a proteção animal urbana é sustentada majoritariamente por cuidadores comunitários, protetores independentes, comerciantes, servidores públicos sensíveis e cidadãos comuns que atuam sem respaldo formal, custeio mínimo ou proteção institucional. Esse cenário gera exaustão humana, sofrimento animal e conflitos recorrentes com o poder público.
O Estatuto deve enfrentar esse vazio não com viés punitivo prioritário, mas com instrumentos de apoio, organização e corresponsabilização.

2. Fundo de Sustentação (FundoVet / SUSVet)
Propõe-se a criação de um fundo específico, de caráter público e finalidade vinculada, destinado a custear:

- alimentação básica (ração) para animais comunitários;
- procedimentos veterinários essenciais;
- exames básicos (hematologia, raio-x, ultrassonografia);
- esterilização cirúrgica e métodos éticos de controle populacional;
- apoio logístico mínimo aos cuidadores.

O fundo deve priorizar serviços humanos (tempo técnico, trabalho especializado, logística), e não apenas insumos, reconhecendo que a maior demanda está na força de trabalho qualificada.

3. Voluntariado Institucionalizado
O voluntariado comunitário é a espinha dorsal da proteção animal real. Propõe-se sua institucionalização, com:

- reconhecimento jurídico;
- critérios éticos claros;
- proteção contra responsabilização indevida;
- integração com políticas públicas locais.

Esse voluntariado não substitui o Estado: o sustenta onde ele não alcança.

4. Gestão por Inteligência Artificial
A gestão operacional do fundo e do voluntariado deve ser apoiada por sistemas de IA, com funções de:

- triagem de demandas;
- priorização baseada em impacto e urgência;
- auditoria contínua;
- transparência pública.

A IA atua como ferramenta técnica, não decisória moral, reduzindo interferências políticas, favoritismos e ineficiências.

5. Atuação do Ministério Público e Defensoria

O Ministério Público e a Defensoria Pública devem ser parceiros estruturantes, atuando:

- na mediação de conflitos;
- na orientação preventiva;
- na proteção dos cuidadores comunitários;
- na garantia de direitos difusos e coletivos.

A lógica central é prevenir litígios, não estimulá-los.

6. Integração sanitária responsável

Propõe-se, com normatização específica:

- uso controlado da infraestrutura de diagnóstico humano para fins veterinários básicos;
- horários e fluxos separados;
- custeio subsidiado pelo fundo;
- capacitação cruzada de profissionais.

Essa integração racionaliza recursos públicos e amplia acesso sem comprometer a saúde humana.

<u>Conclusão</u>

Sem apoio material mínimo, organização comunitária, gestão técnica e incorporação cultural, o Estatuto corre o risco de se tornar mais um diploma legal distante da realidade.

Com esses instrumentos, ele pode se tornar um marco civilizatório, não apenas normativo.

REFERÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO A CÃES E GATOS

1. Contextualização

O presente documento apresenta achados relevantes — provenientes de jornalismo investigativo, dados oficiais e experiências internacionais — que mostram a atual lacuna entre reconhecimento jurídico dos direitos dos animais e a efetividade das políticas públicas de proteção a cães e gatos.
O objetivo é reforçar evidências para o aprimoramento do Estatuto dos Cães e Gatos, em debate no Senado Federal.

2. Achados Recentes no Brasil

2.1 Casos e repercussão midiática

- O assassinato brutal do cão comunitário Orelha em Florianópolis (SC), em janeiro de 2026, gerou ampla comoção pública e impulsionou debates legislativos sobre penas mais severas para maus-tratos de animais.
- Operações policiais resgataram mais de 130 cães vítimas de maus-tratos em canil no Paraná, com flagrantes de condições insalubres e desnutrição, e prisão da responsável.
- Decisões judiciais recentes condenaram comerciante por maus-tratos a 26 cães, com pena de cinco anos de reclusão, multa e proibição de guarda de animais, demonstrando que o sistema penal pode ser ativado com impacto real. (Noticias R7, Meon, Migalhas)

2.2 Dados oficiais e mobilização legislativa

- Levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registra crescimento expressivo de ações judicializadas por maus-tratos a animais, saltando de 4.057 em 2024 para 4.919 em 2025, o que motiva propostas de endurecimento de penas e mecanismos de responsabilização.
- Iniciativas federais como o programa ProPatinhas e o cadastro nacional SinPatinhas foram lançadas para promover identificação, controle populacional ético e combate ao abandono de cães e gatos, servindo como base de gestão pública.
- No estado de São Paulo, foi sancionada lei proibindo o acorrentamento permanente de cães e gatos, impondo requisitos de bem-estar e incorporando sanções previstas na legislação federal de crimes ambientais.
- O Brasil celebra 10 anos sem casos de raiva humana transmitida por cães, resultado de estratégias de vacinação massiva e vigilância integrada, reforçando que políticas públicas estruturadas podem ter impacto concreto. (Senado Federal, IstoÉ Dinheiro, SBT News)

Serviços e Informações do Brasil

2.3 Criminalidade organizada e violência extrema

- A Polícia Federal identificou uma rede internacional dedicada à tortura e morte de animais para produção de conteúdo ilícito, resultando em mandados de prisão e busca, demonstrando que práticas cruéis podem ter dimensão global e organizada.

3. Referências Internacionais

3.1 Exemplos de resposta e falhas sistêmicas

- Em Hong Kong (China), agentes voluntários e organizações de bem-estar animal participaram de resgates de pets após incêndio devastador, ilustrando a importância de sistemas de identificação e resposta conjunta de resgate em situações de emergência.

- Na Austrália (estado de Victoria), dois indivíduos com histórico de mais de 100 condenações por crueldade animal continuam a operar apesar de várias penalidades, gerando críticas à lentidão e insuficiência das leis locais e reforçando a necessidade de penas mais severas e enforcement mais rígido.
- Na Taiwan, propostas de reforma da Lei de Proteção Animal buscam aumentar multas e penalidades por abandono e crueldade, mostrando movimento legislativo em direção ao fortalecimento jurídico de proteção dos animais de companhia.
- Nos Estados Unidos, operações de resgate de dezenas de cães e filhotes de supostas práticas de ringue de brigas (dogfighting) evidenciam a persistência de crimes de crueldade sistemática que exigem coordenação entre organizações de bem-estar e forças policiais. (Reuters, heraldsun.com.au, Focus Taiwan - CNA English News, Humane World for Animals)

4. Síntese Técnica dos Aprendizados

A análise comparada indica padrões consistentes:

- Reconhecimento jurídico avançado não garante proteção real sem financiamento, fiscalização e mecanismos operacionais.
- Lei penal isolada é insuficiente se não acompanhada de políticas de educação, apoio ao cuidador e redes de acolhimento.
- **Estruturas estaduais/federais eficazes combinam prevenção ativa (castração, registro, campanhas), apoio ao cuidador comunitário, serviços veterinários acessíveis e participação social organizada.
- Casos de violência e redes de crueldade mostram que políticas fragmentadas podem ser "contornadas" por atores organizados, exigindo resposta integrada de segurança pública e proteção animal.

5. Relevância para o Estatuto dos Cães e Gatos

À luz dessas evidências, o Estatuto representa oportunidade de:

- incorporar mecanismos de financiamento mínimo e permanente,
- criar instrumentos de apoio ao cuidador coletivo e protetor independente,
- prever mecanismos de monitoramento de eficácia,
- fortalecer penas e mecanismos de responsabilização, inspirados nas experiências internacionais bem-sucedidas.

A mera declaração de direitos sem meios reais de implementação tende a repetir o fenômeno de "direito sem chão", observado em outras jurisdições.

6. Conclusão

A proteção de cães e gatos no Brasil e no mundo exige mais que boas intenções: demanda infraestrutura pública, financiamento, políticas integradas e compromisso legislativo sólido.
O Estatuto dos Cães e Gatos pode ser um marco civilizatório se traduzir reconhecimento jurídico em instrumentos operacionais concretos e eficazes.

REPORTAGENS, CONTEXTO E PONTOS QUE JÁ GANHARAM REPERCUSSÃO PÚBLICA.

1) Caso do cão comunitário "Orelha" (Florianópolis, SC – Brasil)
Animal comunitário de Praia Brava foi agredido com objetos contundentes por quatro adolescentes e, após ferimentos graves, precisou ser eutanasiado. Esse caso viralizou no Brasil e mobilizou debates sobre leis e punições.

Importante: esse caso já teve ampla cobertura e deu origem a discussões sobre punição e leis (como Lei Sansão).

2) Crescimento de casos de crueldade contra cães e gatos no Brasil (dados oficiais)

Levantamento recente aponta crescimento expressivo (61,9% em PE e nacionalmente) de crueldade contra cães e gatos, com mais ocorrências registradas nas estatísticas oficiais da SDS de Pernambuco e CNJ. (Diario de Pernambuco)

- Mais de um caso por dia em Pernambuco no último ano
- 59 pessoas presas em flagrante por crueldade animal em 2025 (SDS/PE)
- 72% dos casos envolvem cães e gatos
-

Cão "Abacate" foi baleado e morto no Paraná
Relatos de comunidade mostram que um cão comunitário chamado Abacate foi baleado em Toledo e morreu devido aos ferimentos, o que aconteceu na mesma semana do caso "Orelha".

Denúncias e aumento de maus-tratos no Brasil em geral
Relatório de levantamento nacional mostra crescimento de 1.400% em registros de maus-tratos a animais no Brasil nos últimos anos, incluindo casos de espancamento, enforcamento e disparos de arma de fogo contra animais. (Noticia Preta – NP)

Ataques deliberados em Campo Grande (MS), Moradores registraram ataques a gatos de rua por cães soltos intencionalmente no bairro Cohafama, com relatos de morte de vários felinos. (Midiamax)

CASTRAÇÃO: O GARGALO DO CONTROLE POPULACIONAL NÃO É A CIRURGIA — É O PÓS-OPERATÓRIO

Durante décadas, a medicina veterinária tratou a castração cirúrgica como solução definitiva para o controle populacional de cães e gatos. Tecnicamente, ela funciona. Biologicamente, é eficiente. Estatisticamente, reduz natalidade.

Mas no mundo real — especialmente fora do consultório ideal — ela falha onde mais importa: depois da cirurgia.

O pós-operatório é o verdadeiro ponto de ruptura do sistema.

Colares elizabetanos, bandagens, curativos e orientações ao tutor partem de uma premissa frágil: a de que o animal aceitará passivamente uma intervenção que contraria seus reflexos mais básicos. Lambedura, mordiscadas e manipulação da ferida não são "desobediência" — são comportamento natural. A língua vence o ponto. Sempre.

Em contextos de abrigo, rua, periferia ou tutoria informal, exigir vigilância contínua e manejo ideal é transferir a responsabilidade do fracasso ao animal. O resultado é conhecido: deiscência, seroma, infecção, retornos, antibióticos, abandono do tratamento e, não raramente, descrédito da própria política de controle populacional.

Talvez o erro esteja na pergunta errada.

Em vez de "qual é a melhor técnica de castração?", deveríamos perguntar:

- como fechar uma ferida sem depender da contenção do comportamento natural

A resposta pode estar menos na farmacologia e mais na engenharia simples.

Um fechamento cirúrgico racional começa reduzindo tensão: sutura subcutânea funcional, bem feita, aproxima bordas, elimina espaço morto e retira da pele o papel de estrutura. Em seguida, a cola cirúrgica atua como selagem superficial, barreira física e proteção microbiológica — não como heroína solitária, mas como acabamento técnico.

O passo seguinte é onde a prática ainda engatinha: o comportamento.

Se a lambedura é o principal fator de falha, faz sentido combatê-la no estímulo, não no animal. Um verniz ultramargo, inerte e resistente à saliva, aplicado sobre a cola já polimerizada, pode funcionar como freio sensorial. Não causa dor, não intoxica, não estressa — apenas ensina rapidamente que aquele ponto não é interessante. Aversão aprendida em poucas tentativas.

Não se trata de invenção mirabolante. Produtos amargos já existem e funcionam para unhas compulsivas, roedores e hábitos repetitivos. O erro histórico foi aplicá-los na pele ou no ambiente. A lógica correta é aplicá-los na superfície selada, onde a língua toca.

Esse modelo — subcutânea bem feita + cola cirúrgica + verniz aversivo — não exige nova droga, não altera a técnica cirúrgica básica e não depende da disciplina do tutor. Ataca exatamente o gargalo que torna a castração inviável em larga escala.

Talvez o futuro do controle populacional não esteja em cirurgias mais agressivas, nem em anticoncepcionais milagrosos, mas em algo mais humilde: aceitar que a natureza não vai colaborar e projetar soluções que funcionem apesar disso.

Controlar reprodução é importante.
Mas controlar o pós-operatório é essencial.
Enquanto insistirmos em lutar contra a língua com plástico no pescoço, continuaremos perdendo uma batalha que já sabemos como termina.

PRINCIPAIS EMPRESAS DO PETCARE NO BRASIL

1. Petz / Grupo Petz Cobasi
Maior varejista e ecossistema de pet no Brasil (vendas, serviços e saúde).
PetzCobasi RI · 1
Empresa: Petz / Grupo Petz Cobasi
Website (geral): https://www.petz.com.br/
E-mail de imprensa/contato: imprensa@petz.com.br (assessoria de imprensa)
Observação: após a fusão com Cobasi, atua como uma das maiores redes do país.

2. BRF Pet SA
Parte da BRF, um dos maiores grupos de nutrição animal e alimentação, com marcas de rações e alimentos.
brf-global.com
Empresa: BRF Pet SA
Website: https://www.brf-global.com/brf-pet
E-mail corporativo/contato geral: contato@brf-global.com / imprensa: imprensa@brf-global.com (site global, seção petfood identificada no portal da BRF)

3. Premier Pet
Marca brasileira forte em nutrição animal premium, ligada ao grupo Grandfood Industry and Trade.
PremieRpet
Empresa: Premier Pet (PremieRpet)
Website: https://premierpet.com.br/
Contato geral/imprensa: contato@premierpet.com.br

4. Total Alimentos SA
Fabricante nacional de rações e produtos nutricionais para cães e gatos (marca Equilíbrio e outras).
PetfoodIndustry · 1
Empresa: Total Alimentos SA
Website: https://www.totalalimentos.com.br/? (se disponível)
Contato geral/imprensa: contato@totalalimentos.com.br

5. Special Dog
Uma das maiores fabricantes brasileiras de pet food, exportando para vários mercados.
PetfoodIndustry · 1
Empresa: Special Dog Company
Website: https://www.specialdog.com.br/
Contato geral/imprensa: contato@specialdog.com.br

6. Adimax Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Empresa brasileira significativa em alimentos pet.
Portal Cães e Gatos
Empresa: Adimax Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Website: https://www.adimaxpet.com/
Contato geral: contato@adimaxpet.com.br

7. Mars Petcare (e suas marcas: Pedigree, Royal Canin)
Multinacional referência em nutrição animal presente no Brasil.
ESSFeed · 1
Empresa: Mars Petcare Brasil

Marcas associadas: Pedigree, Royal Canin (Royal Canin Brasil)
Website corporativo: https://www.mars.com/? e https://www.royalcanin.com/br
Contato imprensa/assessoria: imprensa@mars.com / contato@royalcanin.com.br

8. Colgate-Palmolive (Hill's Pet Nutrition)
Multinacional com forte presença no segmento premium de nutrição (Hill's).
ESSFeed
Empresa: Colgate-Palmolive Brasil (Hill's Pet Nutrition)
Website: https://www.hillspet.com/br
Contato imprensa/assessoria: contato@colpal.com

9. Ceva Santé Animale
Multinacional em saúde animal (medicamentos, vacinas, dermatologia, etc.) com presença no Brasil.
Empresa: Ceva Santé Animale
Website geral: https://www.ceva.com/
E-mail de contato global/imprensa: communications@ceva.com